

RECURSO CÍVEL Nº 5003869-38.2024.4.02.5112/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ADAO JOSE RAMALHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INSS E APDAP PREV - DESCONTOS DITOS INDEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - CORRETA INCLUSÃO DA ASSOCIAÇÃO NO POLO PASSIVO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - CONDENAÇÃO DO INSS SOMENTE NA OBRIGAÇÃO DE CESSAR OS DESCONTOS ANTE A MANIFESTAÇÃO EM SEDE JUDICIAL DE NÃO TENCIONAR PERMANECER ASSOCIADA - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA E LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DE JUSTIÇA FEDERAL - **ERROR IN JUDICANDO - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO - TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.**

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA DE ORIGEM a fim de que haja a baixa do processo ao Juizado a quo, para que se proceda à citação da associação já incluída no polo passivo, nos termos da fundamentação supra. MANTEM-SE A TUTELA ANTECIPADA QUANTO À IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, devendo a medida ser cumprida pelo INSS no prazo máximo de 10 dias contados da intimação. Sem custas nem honorários advocatícios. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.

5003869-38.2024.4.02.5112

510015727833 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5003869-38.2024.4.02.5112/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ADAO JOSE RAMALHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - “O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50.” (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no Dj-e de 18/12/2013, pg 1.363).

Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Cuida-se de demanda por meio da qual a parte Autora visa, em face da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - APDAP PREV e do INSS, a cessação definitiva dos descontos mensais, sob a rubrica "*CONTRIB. PREVABRAP - 0800 591 8745*", além de indenização por danos materiais e morais, ante os descontos indevidos a favor da Associação.

O INSS contestou alegando, preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta do juízo, e solicitando o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão indenizatória. No mérito, afirma a inexistência de ato ilícito, de auferição de vantagem financeira, e a atuação rigorosa, de forma a garantir a segurança dos beneficiários.

A APDAP PREV não foi citada e, conseqüentemente, não contestou, pois, apesar de constar do polo passivo da exordial, foi excluída do processo, pelo Juízo de origem, conforme *Evento 8 - Despacho/decisão 1*, por inferir que este Tribunal surge incompetente para processar e julgar demanda proposta em face da mesma, na forma do **artigo 485, IV do CPC c/c artigo 109, I da CF**.

O juízo de origem, portanto, julgou **PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO** "*apenas para, confirmando a tutela de urgência deferida, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - proceda à imediata cessação de todo e qualquer desconto imputado sobre o benefício previdenciário percebido pela parte autora relativo à contribuição destinada à entidade associativa APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (contribuição CONTRIB. PREVABRAP - 0800 591 8745).*"sic

Em sede recursal, a parte Autora requer o seu provimento para reabertura de instrução processual, a fim de reintegrar a Recorrida APDAP PREV no polo passivo da ação; bem como para julgamento do mérito, na condenação das Recorridas a reparação por danos morais e materiais.

Em contrarrazões, o INSS requer o improvimento do recurso autoral.

É o relatório. Decido.

VOTO

Passo ao exame do recurso da parte Autora.

Assiste-lhe razão no que toca à alegação de competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, já que a vocação do INSS para ocupar o polo passivo, por aplicação analógica do **Tema 183 da TNU**, atrai a competência para o processo e julgamento do feito em face da Associação beneficiária dos descontos, ditos fraudulentos, que foi devidamente incluída no polo passivo, por ser caso de **litisconsórcio passivo facultativo**.

A conclusão do juízo acerca da ilegitimidade do INSS em relação aos pedidos de indenização por danos materiais e morais não cabe haja vista ser responsável pelo pagamento e consequente administração do benefício, cabendo a ele proceder aos descontos e a quem foi, inclusive, determinada a suspensão daqueles.

Afasto a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que o INSS é o responsável por efetuar os descontos a título de mensalidade associativa supostamente fraudulenta e, portanto, à luz das alegações autorais, nos moldes da Teoria da Asserção, a autarquia previdenciária é vocacionada para ocupar o polo passivo da relação processual já que é a gestora do benefício titularizado pelo demandante, tendo, por isso, o dever de incluir descontos somente mediante documentos assinados pelo beneficiário e, em casos de ausência de documentos autorizadores de reduções patrimoniais mensais, os descontos efetuados traduzem falha nos serviços do INSS a ensejar responsabilidade subsidiária pelos danos morais, nos termos do Tema 183 da TNU aplicável por analogia ao caso em riste.

Por via de consequência, não há que se falar em incompetência da Justiça Federal, uma vez que o INSS é autarquia federal abarcada pelo rol taxativo do art. 109 da CF e, quando participa da ação, atrai a competência para a Justiça Federal. A parte autora tem a FACULDADE, que se consubstancia, portanto, em um direito, de propor a ação contra os dois envolvidos na relação jurídica (INSS e a Associação). A regra é processual e, portanto, de ordem pública, de modo que seu afastamento pode ser examinado de ofício por caracterizar claro *error in judicando*.

O juízo julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação à Associação corrê, ante a constatação de incompetência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito em face de instituições privadas não constantes do rol taxativo do art. 109 da CF, o que claramente é um equívoco, como já esposado alhures.

No caso, não se faz possível o julgamento antecipado, haja vista que, conquanto tenha a parte Autora incluído a Associação no polo passivo, **não houve sequer sua citação** e, portanto, não estando a causa madura para julgamento, tem-se pela **anulação da sentença de origem**, a fim de que a Associação seja citada para produzir todos os atos necessários à sua defesa em juízo, em observância ao contraditório e ampla defesa, com vistas ao devido processo legal.

Por fim, **cumpr**e registrar, que em que pese o equívoco aqui consignado a **Tutela de urgência** deferida e ratificada na sentença, atinente a suspensão dos descontos se mostra acertada, na medida em que o ajuizamento da presente demanda torna clara a intenção de não mais permanecer associada - direito que é constitucionalmente garantido, art. 5º, XX, da CF/88 - mesmo que a associação tenha sido originalmente legítima. Por tal razão, mesmo com a anulação, é devida a manutenção dos efeitos da tutela antecipada quanto a suspensão dos descontos. Com efeito, a presente anulação vem, em verdade, em socorro da parte autora, pois, uma vez verificado a ausência de manifestação de vontade em associar-se ao sindicato, todos os valores descontados àquele título deverão ser devolvidos pela associação, por ter se beneficiado, ilegalmente, de tais descontos em prejuízo e sem a anuência da parte autora.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA DE ORIGEM** a fim de que haja a baixa do processo ao Juizado *a quo*, para que se proceda à citação da associação já incluída no polo passivo, nos termos da fundamentação supra. **MANTEM-SE A TUTELA ANTECIPADA QUANTO À IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, devendo a medida ser cumprida pelo INSS no prazo máximo de 10 dias contados da intimação.** Sem custas nem honorários advocatícios. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.